

1522841-41.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/12/2022

... forma consumada, pois a consumação do roubo se dá no momento em que cessa a violência ou grave ameaça, estando o agente na posse da coisa subtraída. Confirma-se, nesse sentido, a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça (Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522841-41.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522841-41.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por duas vezes, no artigo 157, caput, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal porque, no dia 8 de outubro de 2022, por volta de 5h50min, na Avenida Cruzeiro do Sul, Luz, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo contra as vítimas, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em um aparelho celular da marca Motorola/Moto E9, avaliado em R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e a quantia de R\$ 11,00 (onze reais), em espécie, pertencente à vítima Matheus C. do C. S., além de um aparelho celular da marca Apple/Iphone 8, avaliado em R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), uma carteira avaliada em R\$ 100,00 (cem reais), documentos e cartões pessoais, pertencentes à vítima Leonardo N. dos S.

A denúncia foi recebida em 19 de outubro de 2022 (fls. 95/97).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual foram ouvidas as vítimas, uma testemunha e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1 e pela prova oral colhida.

A autoria também restou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu disse que havia saído da Penitenciária I de Mirandópolis há 22 dias, cumprindo regime semiaberto, quando “caiu um assalto” para o interrogado.

O interrogado não faz parte do crime organizado e, após ter saído da cadeia, estava entregando panfletos na rua, pois tem filhos para sustentar.

O interrogado não praticou o roubo mencionado na denúncia, não tinha simulacro de arma nem faca e no dia dos fatos, tudo começou com uma briga com a vítima que possuía uma tatuagem no rosto.

Assim, no dia dos fatos, o interrogado, que estava sóbrio, estava indo entregar panfletos de políticos quando passou pelo canteiro da Marginal e esbarrou na vítima Matheus. Quando o interrogado virou para trás para se desculpar, a vítima Matheus viu a tatuagem do Corinthians no braço do interrogado e disse: “- Seu corinthiano filho da puta, você quase me derrubou.” O interrogado pediu desculpas novamente e a outra vítima tentou apartar Matheus do interrogado.

O interrogado continuou andando, mas, sentiu uma gravata por trás de seu pescoço. Nesse momento, o interrogado também viu uma faca do tipo estilete abrir e fechar na mão de Matheus. Assim, o interrogado tentou segurar a mão dele, iniciando-se uma luta corporal entre o interrogado e as duas vítimas. Durante o embate, o interrogado caiu no chão e tomou outro chute no rosto. Quando o interrogado tentou novamente segurar a mão de Matheus, percebeu que suas costas estavam sangrando. Ato contínuo, o interrogado levou uma facada no pulmão, uma nas costas e uma na testa. Logo, houve uma briga, mas o interrogado não tentou pegar o celular de ninguém e nem deu voz de assalto a ninguém.

Quando o interrogado conseguiu se distanciar das vítimas, correndo, tentou ficar escondido embaixo da Ponte Cruzeiro do Sul, para que as vítimas não o achassem.

O interrogado foi socorrido por policiais que estavam com uma lanterna. O interrogado ficou em coma três dias e não conseguiu dar seu depoimento na delegacia. O interrogado chegou ao hospital sem estar algemado e, quando acordou,

estava algemado.

O interrogado ficou preso por oito anos, mas tinha se reaproximado de sua família, que estava lhe dando uma oportunidade.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelo réu não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

A vítima Matheus reconheceu o réu em juízo e declarou que trabalha no Center Norte e que havia combinado com a vítima Leonardo de saírem à noite, depois do trabalho. Na volta, por volta de 5h ou 6h da manhã, foram assaltados pelo réu, que estava com um simulacro de arma de fogo, mas, nesse momento, a vítima não sabia que se tratava de arma de mentira.

As vítimas entregaram seus bens ao réu, tais como celular, carteira e dinheiro. Após a subtração, o réu mandou que as vítimas pulassem um muro, mas a vítima disse que não poderia fazer isso, pois o muro era muito grande.

A vítima já havia sido roubada algumas vezes e estava com uma faca em sua pochete, de forma que foi atrás do réu quando ele se evadiu em posse dos bens subtraídos.

Quando o réu tentou puxar o simulacro de arma (que a vítima achava que era uma arma), a vítima aplicou o golpe da faca.

Todos os bens subtraídos foram recuperados.

As vítimas acionaram uma base policial no Tietê e os policiais encontraram o réu embaixo de uma ponte.

No dia dos fatos, a vítima não teve dúvidas de que o réu era a mesma pessoa que havia praticado o roubo.

A vítima Leonardo declarou que o réu parou o depoente e seu amigo no shopping D, tirando uma arma de sua cintura e mandando que as vítimas entregassem o celular. A todo tempo o réu ficou ameaçando as vítimas, falando que iria dar um tiro na cara delas. Ele também ordenou que as vítimas pulassem um muro, mas não tinha como, pois o muro tinha cerca de três metros. Então, o réu disse que iria para um lado e que era para as vítimas irem para o outro. Nesse momento, o réu virou de costas e as vítimas foram atrás dele para pegarem os bens subtraídos de volta.

O policial que deteve o réu relatou à vítima que o réu portava uma arma sem bala, mas a vítima não sabe informar se era um simulacro.

A vítima teve subtraídos seu celular e sua carteira. O celular de seu amigo também foi roubado. Porém, tudo foi recuperado, pois, quando conseguiram alcançar o réu, ele jogou os bens no chão.

A vítima apenas perdeu o réu de vista por alguns segundos e, quando o deteve, não teve dúvida de se tratar da mesma pessoa que havia praticado o roubo.

Depois que o amigo da vítima começou a sangrar, foram até o Distrito Policial para ver se os policiais faziam alguma coisa. As vítimas ficaram nesse local até que os policiais disseram que havia um homem caído do outro lado da ponte e levaram as vítimas até lá para ver se esse homem era o roubador.

Houve uma briga para que as vítimas recuperassem os objetos subtraídos e foi depois dessa briga que a polícia foi acionada.

Não há motivos para se duvidar das declarações das vítimas, pois não teriam interesse em incriminar falsamente pessoa que não conhecem.

A policial Sabrina relatou que estava em deslocamento quando ouviu transeuntes

gritando: “- Polícia, polícia, estão roubando!”. Então, os policiais pararam a viatura e desceram. Ao chegarem mais perto para ver o que estava acontecendo, a depoente viu um homem machucado, que começou a correr. A depoente correu atrás dele e, ao perguntarem qual o motivo dos ferimentos dele, o réu disse que tinha sido atacado por uma torcida organizada.

Porém, depois as vítimas da ocorrência informaram que o réu havia praticado roubo e que eles tinham entrado em confronto com o réu para poderem recuperar os objetos subtraídos.

O simulacro de arma empregado no crime foi retirado pelas vítimas e trazido por uma outra viatura.

O réu negou a prática do crime quando foi abordado.

O policial Daniel não foi ouvido em juízo, mas na fase policial confirmou a versão apresentada por sua companheira de farda.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

A versão apresentada na fase policial corrobora a coleta da prova judicial.

Diante da prova colhida, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas, impondo-se a procedência da ação penal.

Está presente o concurso formal de crimes, pois a grave ameaça foi exercida contra vítimas diferentes e os bens que o réu subtraiu pertenciam a vítimas distintas, de forma que não há que se falar em crime único.

Por fim, o delito foi cometido em sua forma consumada, pois a consumação do roubo se dá no momento em que cessa a violência ou grave ameaça, estando o agente na posse da coisa subtraída. Confirma-se, nesse sentido, a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça (Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”).

Desta forma, caracterizado o crime nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

1) Com relação à vítima Leonardo:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 84/85 e 88- condenações perante a 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital, processos: 0004244-12.2006.8.26.0050 e 0009570-

11.2010.8.26.0050, GRs 1 e 2 e 2ª Vara Criminal de Santana), o que denota que possui personalidade desvirtuada e voltada para a prática de crimes. Além disso, o crime foi praticado com emprego de simulacro de arma de fogo, o que traz maior gravidade à conduta. Desta forma, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

O réu é reincidente específico (fls. 85 - condenação perante a 24ª Vara Criminal da Comarca da Capital, GR 3), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada, de sua reincidência específica e porque o delito foi cometido mediante de grave ameaça contra a pessoa.

Ante a quantidade de pena aplicada, a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu e sua reincidência específica, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que - como no caso sob trato - cometem roubo, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que, se o réu retornar de imediato ao convívio social, voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

2) Com relação à vítima Matheus:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 84/85 e 88- condenações perante a 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital, processos: 0004244-12.2006.8.26.0050 e 0009570-11.2010.8.26.0050, GRs 1 e 2 e 2ª Vara Criminal de Santana), o que denota que possui personalidade desvirtuada e voltada para a prática de crimes. Além disso, o crime foi praticado com emprego de simulacro de arma de fogo, o que traz maior gravidade à conduta. Desta forma, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

O réu é reincidente específico (fls. 85 - condenação perante a 24ª Vara Criminal da Comarca da Capital, GR 3), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada, de sua reincidência específica e porque o delito foi cometido mediante o emprego de grave ameaça contra a pessoa.

Ante a quantidade de pena aplicada, a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu e sua reincidência específica, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, único adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que, se o réu retornar de imediato ao convívio social, voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

3) Da unificação das penas dos roubos diante da ocorrência de concurso formal de crimes:

Diante do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70, caput, do Código Penal, no caso concreto deve ser aplicada a pena mais grave acrescida de aumento. Passo, portanto, a dosar a pena final tomando por base a mais grave, nos moldes da dosimetria feita acima:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 84/85 e 88- condenações perante a 23ª Vara Criminal da Comarca da Capital, processos: 0004244-12.2006.8.26.0050 e 0009570-11.2010.8.26.0050, GRs 1 e 2 e 2ª Vara Criminal de Santana), o que denota que possui personalidade desvirtuada e voltada para a prática de crimes. Além disso, o crime foi praticado com emprego de simulacro de arma de fogo, o que traz maior gravidade à conduta. Desta forma, considerando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em razão da situação econômica do réu.

O réu é reincidente específico (fls. 85 – condenação perante a 24ª Vara Criminal da Comarca da Capital, GR 3), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Provada a ocorrência de concurso formal, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, aumento a pena de 1/6, resultando em 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e, considerando o disposto no art. 72 do Código Penal, somo as penas de multa, resultando em 24 dias-multa.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada, de sua reincidência específica e porque o delito foi cometido mediante o emprego de grave ameaça contra a pessoa.

Ante a quantidade de pena aplicada, a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu e sua reincidência específica, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que, se o réu retornar de imediato ao convívio social, voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

Isto posto, CONDENO MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, caput, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 24 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu não poderá apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de sua reincidência específica, de sua personalidade desvirtuada, de sua periculosidade e porque permaneceu preso durante o processo, não se justificando sua soltura após a condenação.

Não há lapso temporal para a detração.

Recomende-se o réu no estabelecimento penal em que se encontra.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Paulo, 24 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA